Antonia Romero – Universidad Alberto Hurtado

“No es solo negligencia”: El impacto económico de no proteger a la infancia frente al abuso y la violencia

Índice

1. Revisión de literatura y contexto internacional **3**

1.1. El costo económico del maltrato infantil 3

1.2. Efectos individuales de largo plazo: salud mental, criminalidad y productividad . . . 4

1.3. Evaluación de políticas públicas de intervención temprana 5

2. Comparación entre experiencias internacionales **5**

2.1. España: Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid 5

2.2. Colombia: Sistema Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) 5

2.3. Reino Unido: Sure Start y Children's Safeguarding Boards 6

2.4. Lecciones para Chile 6

3. Propuesta de política pública: Fortalecimiento de la Defensoría de la Niñez **7**

3.1. Objetivo 7

3.2. Componentes institucionales 7

3.3. Justificación económica 8

3.4. Asesoría internacional y transferencia de conocimiento 10

3.5. Hoja de ruta política 10

4. Articulación normativa **10**

4.1. Sistema de Garantías (Ley 21.430) 10

4.2. Participación adolescente 11

5. Conclusiones **11**

Resumen

Cada vez que una institución calla ante el abuso de un niño, no solo fracasa éticamente: pierde capital humano, destruye productividad futura y siembra desigualdad.

En Chile, la violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue ocurriendo incluso dentro de espacios que deberían protegerlos. Frente a esto, muchas instituciones no actúan. Esta omisión no solo es una falla moral: tiene consecuencias económicas concretas y acumulativas.

Aunque desde 2018 existe la **Defensoría de los Derechos de la Niñez**, su capacidad real de intervención sigue siendo limitada. Este documento propone su fortalecimiento mediante atribuciones legales vinculantes, presupuesto autónomo, coordinación interministerial obligatoria, una unidad especializada en violencia sexual escolar y participación adolescente.

Proteger a la infancia no es solo un deber ético: es una inversión pública inteligente y urgente.

1 Revisión de literatura y contexto internacional

1.1. El costo económico del maltrato infantil

El maltrato infantil genera pérdidas económicas directas e indirectas a lo largo del ciclo de vida. Según *The Violence Prevention Dividend* (Hughes et al., 2022), su costo puede oscilar entre un 1 % y 8 % del PIB, según la capacidad institucional de respuesta. Este impacto incluye mayor gasto público en salud, justicia y protección social, pérdida de productividad y deterioro del capital humano.

En Tennessee (EE.UU.), el *Tennessee Commission on Children and Youth* (2023) estima que el costo anual del maltrato infantil alcanza entre USD $3,3 y $5 mil millones, equivalentes al 1,3 % del PIB estatal. Este cálculo considera gastos médicos de por vida, servicios de salud mental, justicia penal y mortalidad temprana.

La OMS y UNICEF (2021) respaldan estas estimaciones, señalando que la violencia infantil reduce la eficacia de las inversiones públicas, especialmente en salud, educación y desarrollo social, al perjudicar los resultados de los niños afectados.

1.2. Efectos individuales de largo plazo: salud mental, criminalidad y productividad

Diversos estudios muestran que el maltrato infantil genera efectos persistentes en salud mental, criminalidad y productividad, con altos costos sociales y fiscales. Santavirta (2013) evidencia que mujeres finlandesas protegidas en la infancia mostraron menor prevalencia de depresión adulta. Currie y Tekin (2012) hallan mayor probabilidad de delitos, abuso de sustancias y conductas antisociales entre niños maltratados, controlando por entorno familiar, lo que también confirman Doyle y Aizer (2018) para el caso estadounidense.

Estudios con gemelos (Roettger & Swisher, 2021) muestran que, incluso entre hermanos genéticamente idénticos, el expuesto a maltrato presenta mayor conducta delictiva, eliminando el sesgo por genética o ambiente compartido. Esto refuerza que el maltrato actúa como causa y no solo como correlato de trayectorias adversas.

Finalmente, Paxson y Waldfogel (1999) destacan que la combinación de pobreza, aislamiento parental y falta de apoyo institucional incrementa significativamente el riesgo de negligencia y abuso, lo que exige una respuesta estructural desde el Estado.

Trayectoria acumulada del maltrato infantil no intervenido

↓	**OMISIÓN INSTITUCIONAL (INICIO DEL DAÑO)** Se pierde la oportunidad más barata de intervenir.
↓	**DETERIORO EN SALUD MENTAL** Atención de salud mental pública, ausentismo escolar, baja concentración.
↓	**DESERCIÓN EDUCATIVA** Reducción del capital humano del país y menor ingreso tributario futuro por menor productividad.
↓	**VULNERABILIDAD LABORAL** Dependencia del Estado: subsidios sociales, empleo informal, pensiones solidarias.
↓	**CRIMINALIZACIÓN O INSTITUCIONALIZACIÓN** Riesgo para seguridad pública, gendarmería, sistema penal juvenil, reinserción.
↓	**TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL** Multiplicador intergeneracional de gasto público.

Fuente: Hughes et al. (2022), Doyle & Aizer (2018), Currie & Tekin (2012), UNICEF (2021), ICBF Colombia (2020).

1.3. Evaluación de políticas públicas de intervención temprana

Diversos países han implementado políticas de prevención temprana con resultados económicos y sociales positivos. En el Reino Unido, el programa *Sure Start*, evaluado por Cattan et al. (2023), redujo derivaciones a protección infantil y mejoró el rendimiento escolar y la salud mental en comunidades vulnerables. Basado en una estrategia integrada de salud, cuidado y apoyo parental, demostró alta efectividad a bajo costo por niño.

En EE.UU., *SafeCare* mostró retornos de hasta 14 veces la inversión (Hughes et al., 2022), al prevenir el maltrato y reducir gastos en justicia y salud. Otros programas, como *KiVa* (Países Bajos) o la prevención del matrimonio infantil en India, han reportado retornos de entre 4x y 21x, reafirmando la alta costo-efectividad de estas políticas.

La evidencia es clara: la omisión institucional es fiscalmente costosa, mientras que la acción temprana articulada genera retornos medibles. Más allá de la existencia legal, lo decisivo es fortalecer las capacidades reales de organismos como la Defensoría de la Niñez. No se trata de crear burocracia nueva, sino de otorgar poder operativo a instituciones hoy debilitadas.

2 Comparación entre experiencias internacionales

2.1. España: Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid

En 1996, Madrid creó el *Defensor del Menor*, figura independiente con facultades para recibir denuncias, investigar vulneraciones y emitir recomendaciones vinculantes. Aunque no tenía atribuciones judiciales, fue clave como órgano de presión técnica y política. Según el Consejo de Europa (2011), su existencia mejoró la coordinación interinstitucional en protección infantil. A pesar de su absorción en 2013, sigue siendo referencia para América Latina (UNICEF, 2021).

2.2. Colombia: Sistema Nacional de Bienestar Familiar (ICBF)

El ICBF lidera la protección integral en Colombia, con presupuesto autónomo, presencia territorial y capacidad de intervención directa. En 2021, atendió más de 81.000 casos. UNICEF (2020) destaca su rol articulador entre salud, educación, fiscalía y policía, lo que permite respuestas tempranas y sostenidas, aunque persisten desafíos de cobertura y saturación.

2.3. Reino Unido: Sure Start y Children's Safeguarding Boards

El modelo británico combina prevención comunitaria (*Sure Start*) con órganos locales de coordinación institucional (*Children's Safeguarding Boards*), establecidos por la *Children Act 2004*. Estas juntas tienen poder legal para exigir colaboración, auditar y monitorear la respuesta estatal ante situaciones de riesgo. Según Featherstone et al. (2019), su implementación ha mejorado la coherencia intersectorial y la rendición de cuentas.

2.4. Lecciones para Chile

Los casos revisados muestran que no basta con contar con leyes o protocolos: se requiere una institución especializada, autónoma y con poder operativo que:

- Coordine actores clave del sistema.
- Monitoree el cumplimiento de protocolos.
- Intervenga oportunamente ante omisiones.
- Disponga de presupuesto propio y legitimidad pública.

En Chile, la **Defensoría de los Derechos de la Niñez** cumple formalmente ese mandato desde 2018, pero carece de atribuciones vinculantes y poder real de fiscalización. La respuesta al maltrato infantil sigue fragmentada entre Educación, Salud, Fiscalía y servicios de protección, sin una instancia que articule ni exija cumplimiento. Esta debilidad perpetúa la revictimización, la impunidad y altos costos sociales y económicos (UNICEF, 2021; Hughes et al., 2022).

¿Qué tiene cada país para proteger a la infancia?

Elemento	**España**	**Colombia**	**Reino Unido**	**Chile**
Presupuesto propio	✓	✓	✓	✗
Capacidad de fiscalización	✓	✓	✓	✗
Plataforma interconectada	✗	✓	✓	✗
Coordinación obligatoria	✓	✓	✓	✗

Fuente: Consejo de Europa (2011); UNICEF (2021); ICBF (2021); Featherstone et al. (2019); Children Act 2004; Hughes et al. (2022).

Por ello, se propone fortalecer la **Defensoría de los Derechos de la Niñez**, existente desde 2018, dotándola de atribuciones vinculantes, presupuesto autónomo y capacidad de coordinación efectiva. Las experiencias internacionales muestran que el impacto institucional requiere más que presencia normativa: exige poder operativo real, especialmente frente al abuso sexual adolescente en contextos escolares.

3 Propuesta de política pública: Fortalecimiento de la Defensoría de la Niñez

3.1. Objetivo

Reforzar la **Defensoría de la Niñez** con capacidades legales, presupuestarias y operativas para prevenir, detectar y exigir respuesta inmediata ante vulneraciones de derechos, especialmente en el ámbito escolar.

3.2. Componentes institucionales

La propuesta contempla:

1. **Fiscalización vinculante:** Facultad legal para supervisar y emitir informes ante omisiones en salud, educación, justicia o protección social.
2. **Sistema nacional de monitoreo:** Plataforma interconectada para seguimiento de casos, con indicadores de respuesta y transparencia.
3. **Coordinación interministerial:** Protocolos obligatorios con MINSAL, MINEDUC, MDSF y Justicia.
4. **Presupuesto autónomo:** Financiamiento garantizado por el presupuesto nacional.
5. **Prevención local:** Apoyo técnico a municipios en planes preventivos y formación docente.
6. **Enfoque de género y diversidad:** Protocolos específicos para niñas, adolescentes y disidencias, más expuestas a desprotección.

3.3. Justificación económica

Además de ser urgente, esta propuesta es costo-efectiva. Según Hughes et al. (2022), políticas de infancia generan retornos (ROI) entre 4x y 21x al reducir gastos en salud, justicia y productividad perdida.

Un presupuesto anual de **USD $50 millones** (0,015 % del PIB) es marginal comparado con el **1 %–3 % del PIB** que cuesta el maltrato infantil no abordado (Hughes et al., 2022; TCCY, 2023).

Es decir, invertir costaría entre 60 y 200 veces menos que omitir.

Experiencias como *Sure Start* (UK) y *SafeCare* (EE.UU.) han demostrado ser costo-efectivas y replicables. Fortalecer la Defensoría permitiría una intervención temprana que evita costos mayores a largo plazo.

Comparación de retorno económico estimado (ROI)

Programa / política	**Retorno estimado (ROI)**
Prevención del matrimonio infantil (India)	21x
Programa SafeCare (EE.UU.)	14x
Programa Sure Start (Reino Unido)	9x
Programa KiVa (antibullying, Finlandia)	4x
Inversión en cárceles (comparativo)	0.5x – 1x
Subvención escolar general (estimada)	2x – 3x
Propuesta: Defensoría Nacional de la Infancia (Chile)	**8x – 12x**

Fuentes: Hughes et al. (2022); Cattan et al. (2023); Fang et al. (2012); UNICEF; elaboración propia para Chile.

3.3.1 Estimación del ROI

Basado en programas internacionales y el contexto chileno:

- **Inversión anual:** USD $50 millones.
- **Costo estimado del maltrato en Chile:** 1 %–3 % del PIB (USD $3.300–9.900 millones).
- **Supuesto:** reducción del 15 %–20 % del impacto.

$$\text{ROI estimado} = \frac{400M - 600M}{50M} = 8x \text{ a } 12x$$

Incluso una reducción parcial del daño generaría retornos significativos.

- **Programas comparables evaluados:**
  - *SafeCare (EE.UU.)*: ROI estimado de 14x (Lee et al., 2012).
  - *Sure Start (Reino Unido)*: ROI estimado de 6x a 9x (Cattan et al., 2023).
  - *KiVa (Países Bajos)*: ROI estimado de 4x (Huitsing et al., 2020).
- **Datos para Chile:**
  - Costo anual de implementación supuesto: **USD $50 millones**.
  - Costo estimado del maltrato infantil: entre el 1 % y 3 % del PIB, es decir, entre **USD $3.300 y $9.900 millones anuales**.
  - Supuesto: reducción del 15 %–20 % del daño acumulado.

Estimación del ROI:

$$\text{ROI estimado} = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Costo}} = \frac{\text{400M–600M}}{\text{50M}} = 8x \text{ a } 12x$$

Esta estimación, basada en evidencia internacional (Hughes et al., 2022; Cattan et al., 2023), se considera razonable. Si el maltrato infantil en Chile cuesta más de USD $3.000 millones anuales, incluso una reducción parcial del daño justificaría un retorno de al menos 8 a 12 veces sobre una inversión anual de USD $50 millones.

3.4. Asesoría internacional y transferencia de conocimiento

Para un diseño riguroso, se sugiere incorporar asesoría de expertos con experiencia en políticas efectivas de protección infantil:

- Gabriella Conti y Orazio Attanasio (UK): capital humano e infancia.
- Henrik Santavirta: evidencia cuasi-experimental sobre protección estatal.
- Cattan et al. (IFS): evaluación de *Sure Start*.
- Hughes et al. (2022): diseño de estrategias costo-efectivas de prevención.
- Representantes del ICBF (Colombia) y UNICEF América Latina.

Esto permitirá adaptar buenas prácticas internacionales a la realidad chilena desde el inicio.

3.5. Hoja de ruta política

Para avanzar hacia el fortalecimiento institucional se sugiere:

1. Redactar un anteproyecto de ley con expertos nacionales e internacionales.
2. Consultar formalmente a actores clave (MDSF, MINEDUC, Justicia, Salud, SENAME).
3. Implementar un piloto en comunas vulnerables.
4. Evaluar el piloto de forma externa e independiente.
5. Escalar nacionalmente mediante tramitación legislativa y expansión presupuestaria.

4 Articulación normativa

4.1. Sistema de Garantías (Ley 21.430)

La propuesta se articula con el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, establecido por la Ley 21.430, cuya implementación aún es parcial. Se propone reformar la Ley 21.067 para: establecer

un plazo máximo de 15 días hábiles para que las instituciones respondan a los requerimientos de la Defensoría; otorgarle la facultad de emitir observaciones vinculantes al presupuesto nacional en materia de infancia; e incorporar la obligación legal de colaboración interministerial efectiva.

4.2. Participación adolescente

Con el fin de garantizar un enfoque de derechos y autonomía progresiva, se propone crear un Consejo Consultivo Adolescente con representación regional y establecer plataformas digitales que permitan la participación continua de jóvenes en la validación de protocolos e intervenciones.

5 Conclusiones

El maltrato infantil no solo vulnera derechos, también genera pérdidas económicas significativas. Su costo se estima entre 1 % y 8 % del PIB (Hughes et al., 2022); en Chile, eso equivale a USD $3.300–$9.900 millones anuales.

Fortalecer la Defensoría costaría solo USD $50 millones (0,015 % del PIB), entre 60 y 200 veces menos. Políticas comparables —*Sure Start*, *SafeCare*, ICBF— han mostrado retornos de 4x a 21x.

Chile ya cuenta con una Defensoría, pero su diseño actual limita su eficacia. Las respuestas siguen siendo tardías y fragmentadas, sin capacidad real de fiscalización ni coordinación.

Esta propuesta busca reforzar esa institución con cinco ejes: atribuciones vinculantes, coordinación interministerial, presupuesto autónomo, unidad especializada en violencia sexual escolar y participación adolescente. No implica crear burocracia nueva, sino hacer efectiva la que ya existe.

Invertir en protección no solo es un deber ético: es una decisión económicamente eficiente. La experiencia internacional demuestra que prevenir es más rentable que reparar.

Proteger a la infancia no es un gasto: es una inversión urgente.

Se propone que esta iniciativa sea liderada por el **Ministerio de Desarrollo Social y Familia**, en articulación con el Congreso y el **Comité Interministerial de Infancia**, para asegurar respaldo político, recursos y sostenibilidad institucional.

Referencias

Cattan, S., Conti, G., Farquharson, C., & Ginja, R. (2023). *The health and educational impacts of Sure Start*. Institute for Fiscal Studies.

Doyle, J. J., & Aizer, A. (2018). *Child protection and child outcomes: Measuring the effects of foster care*. The American Economic Review, 108(2), 352–376.

Featherstone, B., Gupta, A., Morris, K., & White, S. (2019). *Protecting children: A social model*. Policy Press.

Hughes, C., Mihaylova, D., Devine, B., & White, R. (2022). *The Violence Prevention Dividend*. University of Oxford: Department of Social Policy and Intervention.

Huitsing, G., Lodder, G. M. A., Oldenburg, B., Veenstra, R., & Bijstra, J. O. (2020). *The impact of the KiVa anti-bullying program on the development of bullying and victimization in schools*. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(7), 577–589.

Lee, S., Aos, S., & Pennucci, A. (2012). *Return on investment: Evidence-based options to improve statewide outcomes*. Washington State Institute for Public Policy.

Paxson, C., & Waldfogel, J. (1999). *Parental resources and child abuse and neglect*. The American Economic Review, 89(2), 239–244.

Roettger, M. E., & Swisher, R. R. (2021). *Twin studies and the effects of childhood maltreatment*. Child Abuse & Neglect, 111, 104761.

Santavirta, T. (2013). *The long-term impact of forced child migration*. Economica, 80(317), 140–167.

Tennessee Commission on Children and Youth. (2023). *The economic cost of child maltreatment in Tennessee*. TCCY Research Brief.

UNICEF. (2021). *Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

UNICEF Colombia. (2020). *Informe sobre atención y restablecimiento de derechos en Colombia*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.